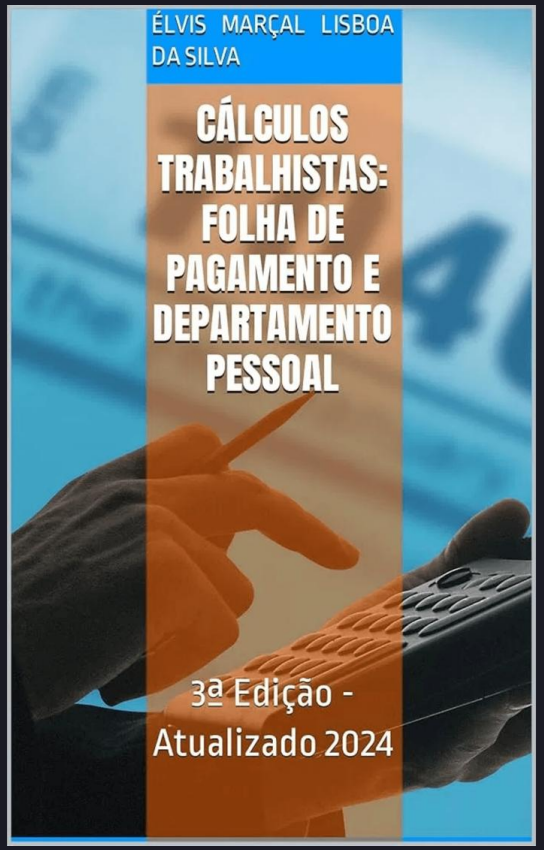

SENAI

Cálculos Trabalhistas: Faltas, DSR e VT

Guia Prático com Legislação e Exemplos de Cálculo

SENAI



Gestão de Faltas e Atrasos

Legislação Aplicada

Artigo 58 da CLT: Estabelece uma tolerância de 5 minutos em cada marcação, não excedendo 10 minutos diários.

Regra de Desconto

O empregador pode descontar o tempo não trabalhado quando não houver justificativa legal prevista no **Art. 473 da CLT**.

Consequência no DSR

A falta injustificada acarreta não apenas o desconto do dia, mas também a **perda do Descanso Semanal Remunerado (DSR)** da respectiva semana.



Exemplo Prático: Cálculo de Faltas e Atrasos

Cenário Base: Salário Mensal: R$ 3.000,00 | Jornada Mensal: 220 horas | Ocorrências: 1 dia de falta e 2h de atraso.

1. Desconto de Falta (1 dia)

Base Diária (3.000 / 30):	**R$ 100,00**
Total de Faltas (1 dia):	**R$ 100,00**

2. Desconto de Atraso (2h)

Valor Hora (3.000 / 220):	**R$ 13,63**
Total de Atraso (2h * 13,63):	**R$ 27,26**

Total Descontado na Folha: R$ 127,26

Descanso Semanal Remunerado - DSR

Legislação e Conceito

Fundamentado na **Lei nº 605/1949** e no **Artigo 7º, XV da Constituição Federal**. Garante 24 horas consecutivas de descanso remunerado a cada semana.

Condição para Recebimento

O pagamento integral do DSR está condicionado à assiduidade e pontualidade do empregado durante a jornada semanal contratada.

Nota: Para funcionários mensalistas, o valor do DSR já está legalmente incorporado ao salário base mensal.



Desconto de DSR: Faltas e Atrasos

Cenário Base: Salário Mensal: R$ 3.000,00 | Jornada Mensal: 220 horas | Ocorrências: 1 dia de falta e 2h de atraso.

1. Desconto de Falta (1 dia)

Base Diária (3.000 / 30) = R$ 100,00

Total de Faltas (1 dia):	**R$ 100,00**
DSR da semana:	**R$ 100,00**
Total desconto: falta + DSR	**R$ 200,00**

2. Desconto de Atraso (2h)

Valor Hora (3.000 / 220) = R$ 13,63

Total de Atraso (2h * 13,63):	**R$ 27,26**
DSR proporcional (2h * 13,63):	**R$ 27,26**
Total desconto: atraso + DSR	**R$ 54,52**

Total Descontado na Folha: R$ 254,52

- Por semana, apenas 01 dia de DSR poderá ser descontado;
- Verificar convenção coletiva (sindicato) para eventuais acordos de “não desconto do DSR”.

Vale-Transporte: Regras de Concessão

Legislação e Finalidade

Regulamentado pela **Lei nº 7.418/1985** e **Decreto nº 10.854/2021**. É um benefício antecipado para despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

Regra de Custeio

O empregador pode descontar até **6% do salário base** do empregado. A parcela que exceder esse valor é de responsabilidade integral da empresa.

Base de Cálculo

O desconto incide estritamente sobre o **salário fixo**. Adicionais (noturno, insalubridade), horas extras e prêmios não entram na base de cálculo do VT.



Exemplo de cartão de transporte corporativo

Exemplo Prático: Cálculo do Vale-Transporte

Cenário A: Salário R$ 2.000,00

Custo Real (R$ 10/dia x 22 dias): **R$ 220,00**

Teto de 6% do Salário Base: **R$ 120,00**

Desconto Aplicado: R$ 120,00
(Limitado aos 6% legais)

Cenário B: Salário R$ 5.000,00

Custo Real (R$ 10/dia x 22 dias): **R$ 220,00**

Teto de 6% do Salário Base: **R$ 300,00**

Desconto Aplicado: R$ 220,00
(Limitado ao Custo Real)

Regra de Ouro: Desconta-se o MENOR valor entre os 6% e o custo real.

Resumo e Melhores Práticas

A precisão nos cálculos trabalhistas é o pilar da segurança jurídica e da confiança nas relações de trabalho.

Controle de Ponto Rigoroso

Mantenha registros atualizados para evitar divergências em faltas e atrasos, garantindo a base correta para o DSR.

Observância às CCTs

Sempre consulte as Convenções Coletivas, que podem estabelecer regras específicas e mais benéficas que a CLT.

Conformidade com eSocial

Garanta que os eventos de remuneração reflitam exatamente os cálculos de DSR e benefícios como o Vale-Transporte.

Transparência Total

Comunique claramente os critérios de desconto e concessão, reduzindo ruídos e possíveis passivos trabalhistas.


SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br